SW-10 (2025-01)
E

Effacer

Entente entre Revenu Québec et le concepteur de produits

Aide-mémoire

Efface Signature

Langue de l'entente

Vous devez noustransmettre l'entente en français, sauf si vous êtes dans l'une des situations suivantes (dans ce cas, vous pouvez nous transmettre l'entente en anglais) :

1. Vous représentez une société ou une société de personnes qui est
   - établie au Québec, mais qui offre des services uniquement à des autochtones;
   - établie au Québec, alors que l'adresse de l'établissement qui figure dans l'entente est à l'extérieur du Québec;
   - établie à l'extérieur du Québec et qui ne possède aucun établissement au Québec.
2. Vous êtes un particulier en affaires et
   - Revenu Québec communiquait avec vous en anglais avant le 13 mai 2021;
   - vous êtes déclaré(e) admissible à l'enseignement en anglais au Québec par le ministère de l'Éducation;
   - vous êtes autochtone;
   - vous êtes une personne immigrante arrivée au Québec dans les six derniers mois;
   - vous habitez à l'extérieur du Québec.
3. Vous représentez une fiducie administrée par un fiduciaire qui est visé par l'une des situations mentionnées ci-dessus.

Instructions

Vousdevezremplir le document *Entente entre Revenu Québec et le concepteur de produits* (SW-10) pour devenir partenaire de Revenu Québec. Afin de bénéficier d'un service rapide et efficace, lisez attentivement les instructions suivantes :

- Si l'entreprise ne possède pas de numéro d'identification, n'inscrivez rien dans le champ prévu pour ce numéro.
- Si le document est signé par un représentant, vous devez y joindre une procuration, dans le cas d'un particulier en affaires ou d'une société de personnes, ou une résolution du conseil d'administration, dans le cas d'une société.
- Assurez-vous que le nom de la personne signataire figure dans le registre des entreprises.
- Remplissez l'annexe I, s'il y a lieu, car elle fait partie intégrante du document. Si elle n'est pas remplie, elle doit tout de même être jointe à celui-ci.

Si vous ne respectez pas l'une de ces instructions, vous devrez transmettre à nouveau le document SW-10.

Notez que vous pouvez transmettre le document SW-10 de deux façons.

E nvo i

Parcourriel sécurisé

L'envoi par courriel sécurisé se fait en deux étapes :

- Signez d'abord le document de façon électronique en utilisant une signature numérique (générée grâce à un certificat numérique produit au moyen d'un outil spécialisé).
- Envoyez ensuite un courriel à l'adresse Infoconcepteur@revenuquebec.ca afin de nous aviser que le document est signé et que vous pouvez nous le faire parvenir. Nous pourrons amorcer l'échange d'information par courriel sécurisé.

> NOTE
> Si le document SW-10 que vous nous transmettez contient une signatur numérique, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et de maintenir l'intégrité de celui-ci, et ce, tout au long de son cycle de vie.

Une copie du document signé par toutes les parties vous sera transmise par courriel sécurisé.

Par la poste

Transmettez par la poste le document original dûment rempli et signé (aucune photocopie ne sera acceptée) à l'adresse suivante :

Direction de la gestion des relations avec les partenaires
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 2-4-9
Québec (Québec) G1X 4A5

L'original du document signé par toutes les parties vous sera transmis par la poste.

Suite

Entente entre Revenu Québec et le concepteur de produits

Pour passerd'unchampàl'autre,appuyersurlatoucheTab.

Revenu Québec

Nom: Revenu Québec

Direction: Direction de la gestion des relations avec les partenaires

Adresse: 3800, rue de Marly Québec (Québec)

Code postal: G 1 X 4 A 5

Représenté par: Maxime Boivin

Fonction: Directeur

Téléphone: 1 866 840-7060

Concepteur

Nom: Revers Canada

Adresse: 5505, rue Irwin, Lasalle (Québec)

Pays: Canada

Code postal: H8N 1A1

Numéro d'identification:

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ): 1 1 8 1 9 6 2 7 2 2

Représenté par: Pierre Lévesque

Fonction: Président

TTééllééppnhoonnee: 514 825-2825

Poste:

Courriel: reverscanada.ca@gmail.com / plevesquemtl@gmail.com

Aller à l'Annexe 1

Objet de l'entente

Lesparties conviennent d'établir des règles et des modalités pour structurer le processus mis en place par Revenu Québec dans le but de valider tout produit développé par un concepteur de produits (ci-après appelé *concepteur*) dans un but commercial ou pour son propre usage.

L'entente vise à assurer la qualité des résultats obtenus avec les produits, à maintenir la compatibilité de ces produits avec l'environnement de Revenu Québec et à dénouer de façon harmonieuse les situations jugées plus complexes en favorisant la collaboration des deux parties.

Modalités

A. Interprétation

Dans la présente entente et ses cCondiitions générralleess, le terme *produit* désigne un logiciel, une application informatique permettant la transmission électronique de données ou la reproduction de formulaires, ou un système d'enregistrement des ventes (SEV).

B. Conditions générales, annexe et documents intégrés par renvoi

Les conditions générales énoncées ci-après ainsi que l'annexe I font partie intégrante de la présente entente. En cas d'incompatibilité, le texte de la présente entente et de ses conditions générales a préséance sur l'annexe.
Le *Cadre de gestion destiné aux concepteurs de produits* (SW-11) [ci-après
appelé *cadre de gestion*] ainsi que les normes relatives aux domaines d'activité (ci-après appelées *normes*) et les documents y afférents sont intégrés par renvoi à la présente entente. Ces documents sont disponibles dans la sous-section du site Internet de Revenu Québec réservée aux partenaires.

C. Ordre de priorité des documents

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre la présente entente et les documents intégrés par renvoi, les documents auront préséance dans l'ordre suivant :

a) l'entente, ses conditions générales et son annexe;

b) le cadre de gestion;

c) les normes et les documents y afférents.

D. Représentants des parties

Aux fins de l'application de l'entente, et dans le cadre de toute communication, les parties conviennent de déléguer la responsabilité de l'application d'une ou plusieurs dispositions de l'entente aux unités administratives ou aux personnes désignées à l'annexe I.

Les parties peuvent modifier la délégation ou la désignation faite à l'annexe I par l'envoi d'un avis écrit à l'autre partie.

Suite

E. Processus de validation

Validation des résultats obtenus avec les produits

Les données transmises à l'aide d'un produit aux systèmes informatiques de Revenu Québec ou à un module d'enregistrement des ventes (MEV) ne doivent pas engendrer de problèmes majeurs lors de leur traitement.

Le concepteur doit déposer, à la demande de Revenu Québec, une demande de validation des résultats obtenus avec un produit afin que ce produit puisse obtenir un numéro de validation. Le concepteur peut également déposer une demande après avoir fait évoluer son produit.

Le concepteur qui soumet un produit à l'un des processus de validation doit respecter les étapes de validation et les exigences découlant de la présente entente, du cadre de gestion ainsi que des normes et des docu- ments y afférents. L'objectif est de s'assurer que les résultats obtenus avec les produits sont conformes aux exigences de Revenu Québec, qui sont en vigueur au moment de cette validation.

Revenu Québec publie dans son site Internet les coordonnées du concepteur ainsi que le nom du produit commercial validé et toute autre information jugée pertinente.

Le cadre de gestion et les normes prévoient le ou les processus de validation applicables à chaque domaine d'activité.

F. Retrait des privilèges

RevenuQuébec avise le concepteur qui ne respecte pas les dispositions mentionnées précédemment et lui indique les correctifs à apporter pour remédier à la situation. Si le concepteur n'apporte pas ces correctifs dans le délai imparti par Revenu Québec, ce dernier peut lui retirer ses privilèges, y compris le numéro de validation. Aucune compensation ni aucune indem- nité de quelque nature que ce soit ne seront versées à la suite du retrait de ces privilèges.

Revenu Québec pourra tenir compte de la situation et des contraintes du concepteur lors de la fixation de ce délai.

De plus, Revenu Québec doit aviser le concepteur si le produit pose un problème majeur. Le concepteur doit apporter les correctifs nécessaires dans le délai imparti par Revenu Québec. Si le concepteur n'apporte pas ces correctifs, la nature du problème que le produit présente pourra être publiée dans le site Internet de Revenu Québec.

G. Entrée en vigueur et fin de l'entente

L'entente entreenvigueur àla date de la dernièresignature. Elle est d'une durée indéterminée et ne prend fin que lorsqu'une des parties envoie un avis de résiliation à l'autre partie conformément à l'article 2 des conditions générales.

Les parties reconnaissent que l'échange, par courriel sécurisé, d'une version électronique de l'entente comportant les signatures des deux parties en constitue l'originale et leur est opposable.

H. Licences et droits de propriété intellectuelle

(1) Leconcepteur accorde gratuitement à Revenu Québec une licence non exclusive et non transférable lui permettant de valider le produit confor- mément à la présente entente. Cette licence est accordée pour le territoire du Québec, et ce, pour une durée de quinze (15) ans.

Toute reproduction du produit ainsi que toute communication de celui-ci à un tiers, par quelque procédé que ce soit, sont strictement interdites.

Revenu Québec n'est pas autorisé, de lui-même ou avec l'aide d'un tiers,

à reconstituer la logique du produit, à le décompiler, à le désassembler ou à pratiquer l'ingénierie inverse sur celui-ci.

(2) Revenu Québec accorde gratuitement au concepteur une licence non exclusive et non transférable lui permettant de reproduire et de communiquer par télécommunication, à des fins commerciales et pour son propre usage, les documents rendus accessibles par Revenu Québec dans la sous-section du site Internet de Revenu Québec destinée aux concepteurs. Cette licence est accordée par Revenu Québec sans limites territoriales et pour la durée de la présente entente.

(3) Tout renseignement, matériel, processus, produit, programme, cadre normatif ou savoir-faire ainsi que toute documentation technique, donnée, spécification, méthodologie ou autre connaissance (*know-how*) qui appartiennent au concepteur demeurent la seule et unique propriété de ce dernier, y compris tous les droits de propriété intellectuelle.

Signature

En foi de quoi, les parties signent la présente entente.

Représentant de Revenu Québec	Date
Représentant du concepteur	Date

Suite

Conditions générales

1. Loisapplicablesettribunaux compétents

La présenteentente estrégie par ledroit applicable auQuébecet, en cas de contestation, les tribunaux du Québec sont seuls compétents.

2. Résiliation

2.1 Résiliationsans motif

Chaque partie peut, en tout temps, résilier l'entente au moyen d'un avis écrit transmis à l'autre partie au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'entrée en vigueur de la résiliation.

Aucune compensation ni aucune indemnité de quelque nature ne peuvent être exigées par l'une des parties en raison de cette résiliation.

2.2. Résiliation avec motif

Revenu Québec peut résilier unilatéralement l'entente en cas de non-respect de l'une des dispositions de celle-ci par le concepteur. Un avis écrit de résiliation est alors transmis au concepteur, qui aura un délai de trois (3) jours à compter de la date de la réception de l'avis pour remédier, à la satisfaction de Revenu Québec, au manquement énoncé dans l'avis, à défaut de quoi l'entente sera automatiquement résiliée à l'échéance de ce délai.

Revenu Québec se réserve le droit de résilier la présente entente pour l'un des motifs suivants :

a) le concepteur a, au cours des cinq années (5) qui précèdent, été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale ou l'un de ses administra- teurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré cou- pable d'une telle infraction;

b) le concepteur est contrôlé par une personne qui a, au cours des cinq années (5) qui précèdent, été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou dont l'un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d'une telle infraction;

c) le concepteur n'a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l'article 34 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002);

d) le concepteur ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu des articles 34 et 35 de la Loi sur l'administration fiscale;

e) le concepteur a contrevenu à l'un des articles 34.1 et 34.2 de la Loi sur l'administration fiscale;

f) le concepteur n'a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5 de la Loi sur l'administration fiscale;

g) le concepteur ou des personnes qui lui sont liées ne satisfont pas aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre;

h) le concepteur n'a pas satisfait à toute autre exigence prescrite par règlement ou déterminée conformément à des règles prescrites par règlement.

Dans le cas prévu au paragraphe a), l'entente est résiliée automatiquement dès la connaissance par Revenu Québec de la déclaration de culpabilité. Un avis est alors transmis au concepteur lui indiquant que Revenu Québec a résilié l'entente pour ce motif.

Dans les cas prévus aux paragraphes b) à h), un avis est transmis au concepteur lui indiquant que l'exécution de l'entente est suspendue et qu'il a un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de cet avis pour démontrer, à la satisfaction de Revenu Québec, qu'il a régularisé ses affaires et qu'aucun motif de résiliation prévu au présent article ne peut lui être opposable, à défaut de quoi l'entente sera automatiquement résiliée à l'échéance de ce délai.

Aucune compensation ni aucune indemnité de quelque nature ne peuvent être exigées par l'une des parties en raison de la résiliation prévue au présent article.

3. Suspension de l'exécution de l'entente

Revenu Québecse réserve le droit de suspendrel'exécution de l'entente pour l'un des motifs suivants :

a) le concepteur cesse ses activités pour quelque raison que ce soit, y compris la faillite, la liquidation ou la cession de ses biens;

b) le concepteur ne se conforme pas aux dispositions des différentes lois dont l'application est confiée au ministre du Revenu;

c) l'intérêt public l'exige, notamment lorsque le concepteur ou des personnes qui lui sont liées ne satisfont pas aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre.

Un avis est alors transmis au concepteur lui indiquant que l'exécution de l'entente est suspendue et qu'il devra communiquer avec Revenu Québec dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cet avis pour démontrer, à la satisfaction de Revenu Québec, qu'il a régularisé ses affaires et qu'aucun motif de suspension prévu au présent article ne peut lui être opposable, à défaut de quoi l'entente pourrait être résiliée à l'échéance de ce délai.

Aucune compensation ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne peuvent être exigées par l'une des parties en raison de la suspension prévue au présent article.

4. Modification de l'entente

Chaquepartie s'engage à aviserl'autre partie dans un délai raisonnable de tout changement susceptible d'avoir des répercussions sur l'entente.

Sous réserve des droits consentis aux parties dans la présente entente, toute modification au contenu de cette dernière doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.

5. Responsabilités de Revenu Québec

RevenuQuébec n'est pas responsable des pertes que pourrait subir le concepteur pendant la durée de la présente entente.

Le concepteur renonce à tous ses droits et recours contre Revenu Québec pour tout dommage, toute perte ou tout autre préjudice qu'il pourrait subir pendant la durée de la présente entente.

Les dispositions des deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas à l'égard de tout dommage, de toute perte ou de tout autre préjudice qui découle d'une faute lourde ou d'une négligence grave imputable à Revenu Québec ou à l'un de ses préposés, d'un manquement à un engagement pris en vertu du paragraphe H (1) de la partie « Modalités » ou en vertu de l'article 7 des conditions générales.

6. Responsabilités du concepteur

Le concepteur est responsablede tout dommage causé par lui-même et par ses employés, agents, représentants ou sous-traitants pendant la durée de la présente entente, y compris tout dommage résultant d'un manque- ment à un engagement pris en vertu de la présente entente.

Sur demande de Revenu Québec, le concepteur s'engage à l'indemniser, à le protéger et à prendre fait et cause pour lui contre tout recours ou toute réclamation, demande, poursuite et autre procédure prise par toute personne en raison de dommages ainsi causés.

Suite

7. Confidentialité des renseignements du concepteur

Revenu Québec s'engage,lorsque le concepteur luifournit unproduit, lui transmet un renseignement qui est relatif à son dossier de concepteur et qui est confidentiel au sens de la loi ou tout autre renseignement relatif à ses produits ou à ses procédés,

a) à prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du produit ou du renseignement, conformément à la loi;

b) à utiliser le produit ou les renseignements uniquement aux fins de l'application de l'entente;

c) à fournir le produit ou à communiquer le renseignement uniquement à une personne qui fournit ses services en vertu d'un contrat dans le cadre duquel un tel renseignement ou un tel produit peut lui être communiqué, ou à un employé de Revenu Québec, pour autant que ce renseignement ou ce produit soit nécessaire à l'exercice des fonctions de cette personne, et dans les autres cas prévus par la loi;

d) à s'assurer que le produit est conservé dans un endroit sécuritaire;

e) à aviser sans délai le concepteur ou toute personne que celui-ci désigne de toute violation ou tentative de violation par une personne d'une obligation relative à la confidentialité.

8. Engagement à la confidentialité à Revenu Québec

Lepersonnel de RevenuQuébec s'engageà préserver la confidentialité des renseignements détenus par l'organisation en signant tous les ans une déclaration de discrétion. Les règles relatives à la confidentialité sont prévues dans les différentes lois applicables à Revenu Québec et à son personnel.

9. Renseignements confidentiels de Revenu Québec

Aux fins del'application delaprésente entente, les parties reconnaissent que les renseignements suivants sont des renseignements confidentiels :

a) tout renseignement contenu dans un dossier fiscal, au sens de l'article 69 de la Loi sur l'administration fiscale;

b) tout renseignement obtenu en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, c. P-2.2);

c) tout renseignement confidentiel au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1);

d) tout renseignement confidentiel au sens de l'article 295 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. (1985), c. E-15);

e) tout renseignement

- contenu dans les documents d'information qui sont destinés exclusivement aux concepteurs et qui se trouvent dans la sous-section du site Internet de Revenu Québec réservée aux partenaires,
- relatif à tout autre renseignement à caractère privilégié, qui pourrait être communiqué ou être accessible au concepteur, ou qui pourrait découler de ses travaux.

Le concepteur assure la protection de tout renseignement confidentiel qui lui est communiqué aux fins de l'entente ou auquel il pourrait avoir accès à l'occasion de celle-ci. Un tel renseignement demeure la propriété de Revenu Québec et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.

Les textes des articles de loi mentionnés ci-dessus peuvent être consultés dans la sous-section du site Internet de Revenu Québec réservée aux partenaires.

10. Usages et renseignements à communiquer au concepteur

Seuls les renseignementsvisés auparagraphee) de l'alinéa1de l'article 9 pourront être communiqués ou être accessibles au concepteur dans le cadre de la présente entente.

11. Obligations du concepteur

Lorsqu'unrenseignementconfidentielest communiqué au concepteur par Revenu Québec, ou lorsque le concepteur a accès à un tel renseignement, il doit

a) prendre les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de ce renseignement;

b) utiliser le renseignement uniquement aux fins de l'entente;

c) communiquer le renseignement uniquement à une personne qui fournit ses services en vertu d'un contrat dans le cadre duquel un tel renseignement peut lui être communiqué ou à un employé de Revenu Québec, pour autant que ce renseignement soit nécessaire à l'exercice de ses fonctions;

d) s'assurer que le renseignement communiqué est conservé dans un endroit sécuritaire et uniquement pour la période requise;

e) aviser sans délai le président-directeur général de Revenu Québec, ou toute personne que celui-ci désigne, de toute violation ou tentative de violation par une personne d'une obligation relative à la confidentialité.

12. Communication par inadvertance

Lorsqu'une des parties reçoit, par inadvertance ou autrement, communication d'un renseignement confidentiel qui n'est pas requis dans le cadre de l'entente ou qu'elle a accès à un tel renseignement, elle doit assurer la confidentialité de ce renseignement, ne pas l'utiliser à quelque fin que ce soit et faire part à l'autre partie de cette communication ou de cet accès.

Le concepteur doit aviser le président-directeur général de Revenu Québec, ou une personne que celui-ci désigne, et lui remettre immédiatement tout document, sous quelque forme que ce soit, contenant un tel renseignement.

Revenu Québec doit aviser le représentant du concepteur, ou une personne que celui-ci désigne, et lui remettre immédiatement tout document, sous quelque forme que ce soit, contenant un tel renseignement.

13. Sous-traitance

Lorsque des travauxqui concernent des produits visés par l'entente sont confiés par le concepteur à un sous-traitant, les articles 9 à 12 s'appliquent également à ce sous-traitant.

14. Politique de confidentialité

Le concepteur informe les personnes à qui il peut communiquer un renseignement confidentiel des obligations et des restrictions relatives à l'accès et à l'utilisation des renseignements confidentiels.

15. Maintien de certaines dispositions

Les obligationsrelatives à la protection des renseignements confidentiels prévues aux articles 9 à 12 s'appliquent sans limites de temps, même après la fin de la présente entente, sa résiliation ou son annulation pour quelque cause que ce soit.

Dans les mêmes circonstances, les dispositions du paragraphe H (3) de la partie « Modalités » s'appliquent également sans limites de temps, dans la mesure où elles sont relatives aux droits de propriété et aux droits d'auteur.

Annexe I – Représentants des parties

Représentants de Revenu Québec

Gestionnairedel'entente

Nom: Maxime Boivin

Fonction: Directeur

Direction: Direction de la gestion des relations avec les partenaires

Adresse: 3800, rue de Marly Québec (Québec)

Code postal: G 1 X 4 A 5

Téléphone: 1 866 840-7060

Courriel: infoconcepteur@revenuquebec.ca

Chargé administratif

Nom: Isabelle Martin

Fonction: Analyste

Direction: Direction de la gestion des relations avec les partenaires

Adresse: Revenu Québec 3800, rue de Marly Québec (Québec)

Code postal: G 1 X 4 A 5

Téléphone: 1 866 840-7060

Courriel: infoconcepteur@revenuquebec.ca

Représentants du concepteur

Gestionnairedel'entente

Nom: Pierre Lévesque

Fonction: Président

Adresse: 5505, rue Irwin, Lasalle (Québec)

Pays: Canada

Code postal: H8N 1A1

Téléphone: 514 8252825

Poste:

Courriel: reverscanada.ca@gmail.com / plevesquemtl@gmail.com

Chargé administratif

Nom: Pierre Lévesque

Fonction: Président

Adresse: 5505, rue Irwin, Lasalle (Québec)

Pays: Canada

Code postal: H8N 1A1

Téléphone: 514 8252825

Poste:

reverscanada.ca@gmail.com / plevesquemtl@gmail.com

Retour au formulaire